



Amtsgericht Gelsenkirchen

Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

**Freitag, 05.02.2027, 09:00 Uhr,
2. Etage, Sitzungssaal 212, Bochumer Straße 79, 45886 Gelsenkirchen**

das im Grundbuch von Buer Blatt 426 eingetragene bebaute Grundstück

Grundbuchbezeichnung:

Grundbuch von Buer, Blatt 426,

BV lfd. Nr. 1

Gemarkung Buer, Flur 146, Flurstück 313, Gebäude- und Freifläche, Wohnen, Zur Lohmühle 4, Größe: 755 m²

versteigert werden.

Laut Wertgutachten handelt es sich um das mit einer Doppelhaushälfte als Zweifamilienhaus genutzte (II-geschossig, unterkellert, mit ausgebautem Dachgeschoss und Doppelgarage) bebaute Grundstück Zur Lohmühle 4, 45897 Gelsenkirchen-Buer. Wohnfläche insgesamt ca. 133 qm, Nutzfläche insgesamt ca. 51 qm, Aufteilung siehe Exposé und Gutachten. Ursprungsbaujahr 1926, Bewertungsbaujahr 1986. Zum Stichtag 24.06.2025 war das Versteigerungsobjekt augenscheinlich ungenutzt. Es bestehen Bau- und Feuchteschäden und eine vernachlässigte Instandhaltung. Die Einsichtnahme in das komplette Gutachten nebst allen Anlagen wird angeraten.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 28.07.2025

eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG zum Stichtag 19.01.2026 auf

235.000,00 €

festgesetzt.

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.